

1502629-33.2021.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Sérgio Cedano
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/07/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 6149/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Indiciado:
FELIPE DE OLIVEIRA ALMEIDA
Réu Preso

Aos 26 de julho de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
2ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Jd. Claudia, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:
1502629-33.2021.8.26.0616 - Controle 2021/002520
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 6149/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Indiciado:
FELIPE DE OLIVEIRA ALMEIDA
Réu Preso

Aos 26 de julho de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Sérgio Cedano, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso a pessoas ao prédio do fórum, nos termos do COMUNICADO CG Nº 284/2020. AS PARTES EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu(eram) o Representante do Ministério Público, Dr. Gustavo dos Santos Montanino, o DD. Defensor Publico Dr. Bruno Shimizu e o réu Felipe De Oliveira Almeida. Presente a testemunha Paulo Varjão Ferreira. Ausente a testemunha Luis Fernando Seabra , requisitado. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos os presentes através de videoconferência. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Luis Fernando, o que foi homologado pelo Juízo. Ato contínuo, o réu foi interrogado. Inquiridas as testemunhas, interrogado(a,s) o(a,s) acusado(a,s), todos por meio de sistema audiovisual, após entrevista reservada com seu Defensor(es). Não havendo óbice na

utilização de sistema de audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema, ficando os arquivos disponíveis para consulta no e-saj em 24 horas após este ato. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, prosseguindo-se nos debates. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Dada a palavra ao Dr(a). Defensor, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, etc. FELIPE DE OLIVEIRA ALMEIDA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 21h, na Avenida José Américo de Almeida, altura do nº 834, bairro Parque Marengo, nesta cidade e Comarca, FELIPE DE OLIVEIRA ALMEIDA trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 76 (setenta e seis) porções contendo a substância conhecida por cocaína, com peso de 48,75g, 17 (dezesete) porções de crack, com peso de 4,81g, 116 (cento e dezesseis) porções contendo a substância Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por maconha, com peso de 179,87g e 03 (três) porções contendo a substância Cannabis Sativa L., na forma da droga popularmente conhecida por Haxixe, com peso de 1,91g, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e o laudo de constatação às fls. 29/32. Segundo o apurado, nas condições de tempo e local supramencionadas, o denunciado deliberou por praticar o comércio espúrio de entorpecentes. Para tanto, acondicionou os entorpecentes em uma sacola plástica e permaneceu em via pública à espera de usuários. Ocorre que, policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam chamado via COPOM informando a prática do tráfico de drogas no endereço citado, de modo que para lá deslocaram. No local, os agentes estatais avistaram o denunciado com uma sacola em mãos, na companhia de outros cinco indivíduos, não identificados. Ao avistarem os policiais, todos empreenderam fuga. No entanto, FELIPE foi alcançado, detido e abordado. Ao ser submetido à busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Os militares, então, arrecadaram a sacola que o denunciado trazia consigo e localizaram, no seu interior, as porções de cocaína, crack, maconha e haxixe supracitadas. Diante dos fatos, FELIPE foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial, local em que permaneceu em silêncio (fl. 9). Regularmente notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 79) e a denúncia foi recebida em 04/02/2022 (fls. 82/84). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado o réu. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Ação penal é procedente. Ausentes preliminares dignas de nota. Passo, nesta oportunidade, à análise do ínterim meritório. A materialidade criminoso se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão, além dos laudos periciais encartados aos autos. O réu foi interrogado em juízo, negou o envolvimento com o tráfico e alegou ser usuário de drogas. Contudo, a autoria criminoso com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma incontestável. Os policiais militares PAULO VARJÃO FERREIRA E LUIS FERNANDO SEABRA foram unânimes ao afirmar que estavam em patrulhamento, quando o COPOM irradiou ocorrência de tráfico de drogas pelo local dos fatos. Chegando ao local, este policial e seu parceiro visualizaram o conduzido, portando uma sacola plástica, na companhia de outros cinco indivíduos. Ao perceber a presença policial, todos os indivíduos fugiram, mas o suspeito que portava a sacola foi capturado, sendo identificado como FELIPE DE OLIVEIRA ALMEIDA. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Já na sacola plástica foram encontradas 76 (setenta e seis) porções de cocaína; 116 (cento e dezesseis), de maconha; 17 (dezesete), de crack; e 03 (três), de haxixe. Ao ser questionado, o suspeito afirmou que seria apenas usuário, embora já tenha sido preso por tráfico. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia para procedimentos legais. Passo, portanto, à dosimetria da sanção a se imposta. Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a

majoração da pena-base que fixo em 05 anos de reclusão e em 500 dias-multa. A reincidência específica (fls. 38/39) orienta a exasperação da sanção em um terço; daí alcançando o patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa. Inviável a aplicação da causa de diminuição da sanção contida no §4º do artigo 33 do diploma legal, considerando a reincidência. A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado. O cumprimento de pena deve se ultimar no regime inicialmente fechado, haja vista que a inserção do crime de tráfico de entorpecentes no rol de assemelhados a hediondos orienta uma resposta estatal enérgica. Daí a vedação a qualquer benefício criminal, sob pena de afronta incisiva ao princípio da proporcionalidade. Ademais, a reincidência e as circunstâncias judiciais retro analisadas não são compatíveis com o início do cumprimento da pena em regime diverso do fechado. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR o réu FELIPE DE OLIVEIRA ALMEIDA, RG: 52757608, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade no patamar de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 666 dias-multa, sob o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo. Infere-se, ainda, que a garantia da ordem pública reclama a manutenção do acusado ao cárcere, durante o gozo do seu direito de recorrer. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame em urbs de diminuto tamanho, com uma comunidade ordeira e pacífica como Itaquaquecetuba. No mais, a forma de acondicionamento da grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes orientam a imediata ressocialização, em cotejo com a condição de reincidente, sob pena de que o alcance exagerado da presunção da inocência imponha gravame à também constitucional missão de salvaguardar a segurança pública. Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006 decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova. Deixo de condenar o(s) réu(s) ao pagamento da taxa judiciária, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: (1) lançado os nomes dos acusados no rol dos culpados; (2) informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; (3) informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Ainda após o trânsito em julgado, em cumprimento ao artigo 479 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, segundo o comunicado CG 05/2022, disponibilizado em 09/05/2022, verifique a serventia eventual recolhimento de fiança arbitrada, atualizando os valores recolhidos, abatendo a quantia apurada a título de pena de multa. Nos termos do artigo 480, expeça-se certidão de sentença e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se, conforme prescrito no artigo 480, § 1º do referido Comunicado. Nos termos do artigo 480, § 4º, após o comunicado pelo Juízo das Execuções Criminais, proceda a alteração da situação do processo no sistema, lançando-se a movimentação, Cód: 61615 - arquivado definitivamente. Com o cumprimento integral da sentença, arquivem-se

os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. PRIC. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Pelo Promotor de Justiça foi dito que não deseja recorrer. Pelo Defensor e pelo réu foi dito que desejam recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito: Recebo o recurso interposto pela defesa para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Abra-se vista à Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões de recurso. Diante da interposição de recurso, expeça-se a guia de recolhimento provisória em nome do(s) réu(s) com urgência. Nada mais. "Nos termos do que dispõe o artigo 1270 e seus §§, das NSCGJ, o presente termo é assinado eletronicamente pelo Juiz, sendo entregue cópia do mesmo devidamente assinado ao(s) depoente(s) e, se requerido no ato, às partes". Eu, Miriam Borges Vieira dos Santos, Escrevente Técnico

Judiciário, digitei.

(assinatura digital)

Sérgio Cedano

MM. Juiz:

Gustavo dos Santos Montanino

DD. Promotor(a) de Justiça:

Bruno Shimizu

DD. Defensor(a):

Felipe De Oliveira Almeida

Réu(é):